

**RANCAGUA**

RANCAGUA, Abril 12 de 2016

Con esta fecha la Alcaldía Decretó lo siguiente:

CONSIDERANDO:

1. El informe de Expropiación de 04 de abril de 2013, suscrito por los señores directores don Daniel Gaete Villagra, Administrador Municipal, don Gustavo Lazo Fariña, Asesor Jurídico, don Raimundo Agliati Marchant, Director de SECPLAC, don Hipólito Castro Valdivia, Director de Administración y Finanzas y don Andrés Cáceres Alarcón, Asesor Urbanista, referido a Expropiación de parte del inmueble Rol 91-11, ubicado en calle Abanderado José Ignacio Ibieta N° 553, de Rancagua, donde se detalla lo siguiente:

1.- Antecedentes de propiedad:

- Propietaria: Doña Bernardita Rosa Villalobos Henríquez
- Ubicación: Calle Abanderado José Ignacio Ibieta N° 553, Rancagua.
- Rol de Avalúo 91-11 comuna de Rancagua
- Terreno a expropiar: faja de terreno de una superficie de 17,60 metros cuadrados
- Objeto: Ensanche a fin de dar continuidad adecuada a vereda norte calle Abanderado José Ignacio Ibieta.

2.- Aspectos Generales:

La Expropiación es estudio se propone a fin de dar cumplimiento al Plan Regulador Comunal, en cuanto establece un perfil transversal para la calle Abanderado José Ignacio Ibieta de 12 metros entre líneas oficiales, permitiéndole así la continuidad de la vereda norte de dicha calle, la que en la actualidad frente al N° 553 tiene un ancho de 80 centímetros dificultando el tránsito de peatones del sector.

Esta expropiación tiene como amparo legal la norma contenida en el artículo 33 inciso 2° de la Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, en cuanto prescribe que para dar cumplimiento a las normas del Plan Regulador Comunal, las Municipalidades estarán facultadas para adquirir bienes raíces por expropiación.

3.- Beneficiarios:

La referida expropiación y ensanche de vereda norte de calle Abanderado José Ignacio Ibieta, frente al N° 553, permitirá la correcta ejecución de dicha vereda, permitiendo el tránsito de ciudadanos sin las dificultades que hoy plantea dicha vereda. El beneficio de tal acción administrativa resulta evidente para todos los ciudadanos que transitan por esta importante calle del damero central, reduciendo los riesgos de accidentes y caídas y a la vez resolviendo respecto de la expropiada una situación de antigua data cuya resolución se encontraba pendiente.

4.- Del terreno a Expropiar:

Conforme a plano correspondiente, se contempla la expropiación de una superficie de 17,60 metros cuadrados, singularizados al interior del polígono A-B-C-D-A de las siguientes medidas y deslindes: Norte en tramo A-B de 8 metros con resto de inmueble expropiado: Sur en tramo C-D de ocho metros con calle Abanderado José Ignacio Ibieta: Oriente, en tramo B-C de 2,20 metros con calle Abanderado José Ignacio Ibieta; y Poniente en tramo D-A de 2,20 metros con calle Abanderado José Ignacio Ibieta.

4.1 Antecedentes legales del terreno a expropiar:

La franja de terreno a expropiar, forma parte de inmueble de mayor extensión singularizado en sus títulos como propiedad ubicada en calle Abanderado Ibieta Número 553 de esta comuna que deslinda: Norte, en 89 metros con don Juan Nenadovich, Sur en 8 metros con don Manuel Henríquez, hoy calle Abanderado José Ignacio Ibieta: Oriente en 22 metros con don Samuel Varas y doña Ester Castro y, Poniente en 22 metros con resto de la propiedad de la señora vendedora Noemí Angélica Pérez. Se encuentra inscrita a nombre de la Obra Don Guanella, a fojas 708 número 913 del registro de inscrita a fojas 1185 N° 2308 del Registro de Propiedades del Conservador de Bienes Raíces de Rancagua del año 2013.

La referida propiedad adquirió el inmueble por compra que hizo doña María Mercedes Henríquez Alcaíno, según escritura pública otorgada en esta ciudad con fecha 09 de marzo del año 2012 ante el notario público don Ernesto Montoya Peredo.

Tiene asignado por el Servicio de Impuestos Internos el Rol de Avalúo N° 91-11 de esta comuna.

mejor Ciudad



Conforme a Certificado de Hipotecas y Gravámenes tenido a la vista, dicha propiedad no le afecta hipoteca o gravamen alguno.

5.- Valor de Indemnización y Modalidad de Pago.

Determinación de Indemnización y Modalidad de Pago

5.1 Antecedentes Previos:

El informe de tasación de fecha 13 de junio del año 2014, elaborado por la Comisión de Peritos integrada por los profesionales don Edmundo Gómez Lagos, constructor civil RUT. N° 6.462.420-2 con Sergio Shipley Rubio Ingeniero Civil, RUT. N° 10.271.349-4 y don Carlos Henríquez Durán, Arquitecto RUT. N° 11.435.390-6 da cuenta que el valor total de la franja de terreno a expropiar de 17,60 metros cuadrados asciende a esa fecha a la suma de \$3.393.600.- (tres millones trescientos noventa y tres mil seiscientos pesos). Así el valor del metro cuadrado de terreno a expropiar conforme a tasación de peritos quedó determinado: UF 8,76 UF/m² Atendida la fecha de tal tasación, corresponde de conformidad a lo dispuesto en ella.

5.2 Determinación de Indemnización definitiva y modalidad de pago:

En reuniones sostenidas al respecto con propietaria expropiada Sra. Bernardita Rosa Villalobos Henríquez, ha manifestado su satisfacción por el precio determinado por comisión de peritos, razón por la cual se procederá a la suscripción de Convenio, entre la Municipalidad y dicha propietaria, fijándose así de manera definitiva el valor de la mencionada expropiación a la suma de \$ 3.600.000 (cuatro millones quinientos veinticuatro mil ochocientos pesos), la que se pagará una vez suscrito dicho documento.

6.- Sugerencias

Con los antecedentes expuestos precedentemente las Unidades Municipales intervinientes sugieren al señor Alcalde y al H. Concejo Municipal proceder a la expropiación de faja de terreno de inmueble descrito, a fin de hacer posible el ensanche de la mencionada vereda norte de calle Abanderado José Ignacio Ibieta y así dar continuidad a esa vía peatonal eliminando factores de riesgo y accidentes, acción que va en directo beneficio del tránsito de ciudadano por la señalada vía del damero central de la ciudad.

En lo que respecta al monto determinado como Indemnización por Comisión de Peritos y convenido con expropiada este corresponde a precios referenciales de los que da cuenta el mismo informe de la comisión.

2. Que, el artículo 33 del DFL 1 de 2006, que Fija el Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, faculta a las Municipalidades para expropiar bienes inmuebles para efectos de dar cumplimiento al Plan Regulador Comunal, declarando dichos bienes de utilidad pública.

3. Que, en Sesión Ordinaria N° 150 del Honorable Concejo Municipal, de fecha 12 de abril del año en curso, dicho cuerpo colegiado tomo conocimiento de los antecedentes de la referida expropiación, expresando en su intervención el Sr. Director de la Unidad de Asesoría Jurídica del Municipio que el valor debidamente reajustado de conformidad a lo dispuesto en artículo 4° de Decreto Ley 2695, Ley Orgánica de Expropiaciones de indemnización definitiva por expropiación del mencionado inmueble, ascendía a la suma de \$ **3.670.214. (tres millones seiscientos setenta mil doscientos catorce pesos)**, monto en el cual se ha acordado con expropiada para celebración de Convenio de Expropiación y Pago de conformidad a lo dispuesto en artículo 12 del Decreto Ley N° 2186..

4. Que, conforme a lo dispuesto en el artículo 65 letra f) de la Ley N° 18.695, la expropiación que se refiere el presente Decreto y el correspondiente Convenio de Expropiación y Pago a celebrarse con propietaria expropiada, fue aprobada por unanimidad de los señores Concejales asistentes, en Acuerdo del Honorable Concejo Municipal de Rancagua en su Sesión Ordinaria N° 150 de fecha 12 de abril de 2016:

5. El Pase Interno N° 220, de 11 de abril de 2016, del Director de Asesoría Jurídica que informa que en relación a proceso de expropiación de parte de inmueble ubicado en Calle Abanderado José Ignacio Ibieta N° 553 de esta ciudad, Rol de Avalúo 91-11, perteneciente a doña **Bernardita Rosa Villalobos Henríquez**, expropiación necesaria a fin de dar cumplimiento a Plan Regulador Comunal, remite Informe correspondiente elaborado por los señores Directores firmantes, solicitando se sirva disponer la aprobación de tal expropiación como punto de tabla de la próxima sesión del H. Concejo Municipal. Ello de conformidad a lo dispuesto en los artículos N° 33 inciso segundo y 65 letra f) de la ley 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.

Mejor Ciudad

6. La Minuta N° 822, de 11 de abril de 2016, del Administrador Municipal

7. El correo electrónico de 12 de abril de 2016, del señor Administrador Municipal, que solicita la dictación del Decreto Exento correspondiente, y

VISTOS:

Lo dispuesto en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República y las facultades que me confieren la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, el Decreto Ley N° 2.186 de 1978 y la Resolución N° 1.600 de 2008, de la Contraloría General de la República.

DECRETO

EXENTO N°

1495 /

I.- EXPROPIÁSE, para efectos de dar cumplimiento a las normas del Plan Regulador de Rancagua, en conformidad al artículo 33 de la Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, parte de inmueble de una superficie de 17,60 metros cuadrados, singularizados al interior del polígono A-B-C-D-A de las siguientes medidas y deslindes: Norte en tramo A-B de 8 metros con resto de inmueble expropiado: Sur en tramo C-D de ocho metros con calle Abanderado José Ignacio Ibieta: Oriente, en tramo B-C de 2,20 metros con calle Abanderado José Ignacio Ibieta; y Poniente en tramo D-A de 2,20 metros con calle Abanderado José Ignacio Ibieta. Extensión singularizado en sus títulos como propiedad ubicada en calle Abanderado Ibieta Número 553 de esta comuna que deslinda: Norte, en 89 metros con don Juan Nenadovich, Sur en 8 metros con don Manuel Henríquez, hoy calle Abanderado José Ignacio Ibieta: Oriente en 22 metros con don Samuel Varas y doña Ester Castro y, Poniente en 22 metros con resto de la propiedad de la señora vendedora Noemí Angélica Pérez. Se encuentra inscrita a nombre de la Obra Don Guanella, a fojas 708 número 913 del registro de inscrita a fojas 1185 N° 2308 del Registro de Propiedades del Conservador de Bienes Raíces de Rancagua del año 2013.

La referida propietaria adquirió el inmueble por compra que hizo doña María Mercedes Henríquez Alcaino, según escritura pública otorgada en esta ciudad con fecha 09 de marzo del año 2012 ante el notario público don Ernesto Montoya Peredo. Tiene asignado por el Servicio de Impuestos Internos el Rol de Avalúo N° 91-11 de esta comuna.

II.- FÍJESE, como monto definitivo de la referida expropiación, la suma de **\$3.670.214.- (tres millones seiscientos setenta mil doscientos catorce pesos)**, que se cancelará previa suscripción de Convenio, entre la Municipalidad y dicha propietaria.

III.- SUSCRÍBASE, el correspondiente Convenio de Pago de Indemnización por Expropiación con la expropiada, dentro del término de 30 días hábiles a contar de la fecha del presente Decreto, estableciéndose en él como fecha de entrega material del inmueble expropiado y procediéndose a la misma, el día de suscripción de dicho Convenio.

IV.- IMPÚTESE el gasto al ítem o partida presupuestaria N° 29.01.002 del Presupuesto Municipal del año 2014.

V.- PUBLÍQUESE en extracto el presente Decreto de acuerdo a lo establecido en el Decreto Ley N° 2.186 de 1978, por una vez en el Diario Oficial, en días 1 o 15, y también en el Diario El Rancaguino.

VI.- REMÍTASE copia del presente Decreto a Carabineros de Chile para su entrega a la persona o personas que posean, ocupen o detenten el bien afecto a expropiación.

mejor Ciudad



VII.- **ANÓTESE** al margen de la inscripción de dominio respectiva del inmueble, a que hace mención el presente Decreto.

ANÓTESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.

(FDO.) **EDUARDO SOTO ROMERO, ALCALDE DE RANCAGUA.**
CARLOS MORALES LARA, SECRETARIO MUNICIPAL.

Lo que transcribo a Ud., para su conocimiento y fines pertinentes.
Saluda atentamente a Ud.,



CML/APA/Asa.
IDDOC 132270
Distribución:

Secretaría Municipal, Asesoría Jurídica, Administrador Municipal, Control, Administración y Finanzas, D.O.M., SECPLAC, Asesoría Urbana, Página Web Municipal, Archivo Concejo N° 150 12.04.2016

Mejor Ciudad